

현장실증연구 협약서(안)

국립농업과학원장(이하 "협약주관자"이라 한다)은 현장실증 참여대상 (주소) ○○○ (농가명, 단체명, 기관명) ○○○ (이하 "협약상대자"라 한다)는 현장실증연구의 원활한 수행을 위하여 다음과 같이 협약을 체결한다.

제1조(현장실증연구 내용)

1. 현장실증연구명:
2. 협약기간: 20○○년 ○월 ○일 ~ 20○○년 ○월 ○일
3. "협약주관자"는 "협약상대자"와 협의하여 포장 및 작물 관리, 수확시기 등을 조절할 수 있다.

제2조(업무분담)

1. "협약주관자"와 "협약상대자"는 현장실증연구가 성공적으로 완수되도록 성실히 협조한다.
2. "협약주관자"와 "협약상대자"는 시험계획에 따라 협의하여 연구를 수행한다. 단 "협약상대자"는 시험계획에 따라 투입되는 신기술을 우선적으로 활용하고 일반적인 사항은 "협약상대자"의 표준관행에 준한다.
3. "협약상대자"는 "협약주관자"에게 실증연구 결과 데이터를 제공하여야 한다.

제3조(지원규모 및 생산물 처분) 1. 현장실증연구에 필요한 재료의 공급은 "협약주관자"와 "협약상대자"가 시험계획에 따라 다음과 같이 지원할 수 있다. ① "협약주관자"는 "협약상대자"에게 실증연구의 대상 기술과 관련된 소모성 재료를 공급한다.

② "협약주관자"가 "협약상대자"에게 제공하는 소모성 재료의 종류는 ○○○,○○○,○○○,○○○,○○○ 등이다. 비소모성로 제공되는 것은 ○○○, ○○○ 등이다.

(지원필요 사유 :)

③ "협약상대자"는 "협약주관자"에게 실증연구를 위한 장소를 제공하며, 생산물의 일부를 실증연구에 필요한 특성, 생육조사 등에 사용하게 한다.

④ "협약주관자"에게 제공 및 사용을 허용하는 대상은 ○○○,○○○,○○○,○○○,○○○ 등이다.

2. 현장실증연구에 필요한 인건비를 지급하는 경우에는 해당 "협약주관자"가 "협약상대자"와 협의하여 "협약상대자"와 계약기간이 포함된 계약서를 별도로 작성하며, 작업일수에 대한 임금을 지급할수 있다.
3. 현장실증연구로 생산된 수확물은 "협약상대자"에게 귀속한다.

제4조(권리이양) ① "협약상대자"가 실증연구 수행을 위해 "협약상대자"에게 제공한 소모성 재료는 협약이 종료되는 시점에서 "협약상대자"의 소유로 한다. 다만, 자산성의 비소모성 재료는 회수를 원칙으로 한다.

② 실증연구에서 발생하는 유·무형의 지적 재산권에 대해서는 "협약상대자"의 소유로 한다.

제5조(관리 및 위험부담) ① 실증연구 수행 중 및 실증연구 결과 발생하는 손익은 "협약상대자"에 귀속한다.

② 실증연구를 위한 포장의 관리는 "협약상대자"가 전담한다.

③ "협약주관자"는 현장실증연구 수행을 통해 발생할 수 있는 위협요인에 대해 "협약상대자"에게 충분히 안내하고, "협약상대자"는 위협요인에 대해 충분히 인지했음을 확인한다.

제6조(협약의 변경) ① "협약주관자"는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 협약의 내용을 변경할 수 있다.

1. "협약주관자"가 협약 내용을 변경하는 것이 필요하다고 인정하는 경우
2. "협약상대자"로부터 변경 요청이 있는 경우

② "협약상대자"는 협약사항을 변경하고자 할 경우 그 내용을 "협약주관자"에게 우선 통보하여야 한다.

③ "협약주관자"는 제1항 및 제2항에 따라 협약의 내용을 변경한 때에는 지체 없이 "협약상대자"에게 변경한 내용을 통보하여야 한다.

제7조(협약의 해약) ① "협약주관자"는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 협약을 해약할 수 있다.

1. "협약상대자"가 중대한 협약 위반으로 목표달성 및 실증연구 수행이 곤란하다고 판단될 때
2. 부도·법정관리·폐업 등의 사유로 "협약상대자"가 실증연구를 수행할 수 없을 때
3. "협약상대자"가 실증연구의 수행이 지연되어 당초 기대했던 성과를 거두기 곤란하거나 완수 능력이 없다고 인정되는 때
4. "협약상대자"가 실증연구를 위해 "협약주관자"가 제공한 재료를 실증연구와 관련 없이 고의적으로 훼손한 경우

② 제1항에 따라 협약이 해약되었을 경우에는 "협약상대자"는 실제 실증 연구에 투입된 재료를 제외한 나머지 재료를 반납하여야 한다. 이 경우 제1호 또는 제4호에 해당하는 사유로 협약이 해약된 때에는 "협약상대자"는 투입재료비의 전부를 "협약주관자"가 지정하는 관리계좌에 이체하여야 하고 이에 대한 법적 책임을 질 수 있다.

③ "협약상대자"는 제1항에 따라 협약이 해약되었을 경우 현장 실태조사 등의 조치에 성실히 응하여야 한다.

제8조(제재조치) ① "협약상대자"는 실증연구 수행에 있어서 관련 법령 및 운영규정을 성실히 준수하여야 한다.

② "협약주관자"는 다음 각 호의 기준에 따라 "협약상대자"의 참여를 제한할 수 있다. 다만, 정당한 사유가 있는 경우에 대하여는 그러하지 아니한다.

1. 실증연구 데이터의 은폐 및 조작 : 3년
2. 정당한 사유 없이 실증연구 수행을 포기한 경우 : 3년
3. 실증연구를 위해 "협약주관자"가 제공한 재료의 고의적 훼손 : 5년
4. 그 밖에 운영규정 또는 협약 사항을 위반한 경우 : 1년

제9조(비밀준수) ① "협약주관자"와 "협약상대자"는 실증연구의 수행과 관련하여 얻어진 상대방의 정보 및 자료 등 일체사항에 대하여 대외적으로 비밀을 준수해야 하며, 정보 및 자료의 대외 공개는 상호 협의하여 결정한다.

② "협약주관자"와 "협약상대자"가 제1항의 의무를 위반한 경우 이에 대한 법적 책임을 질 수 있다.

제10조(신의성실 및 상호협조) "협약주관자"는 실증연구의 독려, 진행상황 점검, 평가 등을 실시하여 실증연구가 효율적으로 수행되도록 적극 노력하며, "협약주관자"와 "협약상대자"는 실증연구 기간 동안 수시로 실증연구 내용에 대하여 상호간 적극 협조하여야 한다.

제11조(사후관리 등) ① "협약주관자"와 "협약상대자"는 현장실증연구 관리를 위해 현장실증연구 종료 이후에도 필요한 경우 "협약주관자"에게 기술활용 여부 등을 조사 또는 요구할 수 있으며 "협약상대자"는 이에 협조하여야 한다.

② "협약상대자"는 현장실증연구 종료 이후에도 현장실증연구와 연계된 문제가 발생한 경우 "협약주관자" 또는 "현장실증연구 담당자"에게 신속히

알려야 한다.

제12조(해석) 본 협약서의 해석 상 분쟁이 있을 경우에는 "협약주관자"의 해석에 의한다.

상기 사항을 성실히 준수하기 위하여 본 협약서를 2부 작성하여 "협약주관자"와 "협약상대자"가 서명 날인하고 각각 1부씩 보관한다.

20○○. ○. ○.

(협약주관자) : 국립농업과학원장 ○ ○ ○ (인)
 전라북도 완주군 이서면 농생명로 166

(협약상대자) : 농업인, 단체대표, 기관장(○○○○소장/원장) ○ ○
 ○ (인)

(주소)○○○○○○○○ ○○○ ○○○